

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 83/2536

นาง วันเพ็ญ แก่ น สาร
นาย ดำริ เตียวสินเชาว์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

โจทก์ขายรถชุดแม็คโครให้จำเลยซึ่งจำเลยจะต้องชำระค่าเช่าซื้อให้ผู้ให้เช่าซื้อ
อีก โจทก์ส่งมอบรถชุดแม็คโครให้จำเลย จำเลยชำระเงินสดบางส่วนและส่งจ่ายเช็ค
3 ฉบับให้โจทก์ ต่อมาจำเลยนำเงินสดไปแลกเช็คคืน 2 ฉบับ ส่วนฉบับที่ 3 ได้เปลี่ยน
เช็คใหม่เป็นเช็คพิพาท สัญญาเช่าซื้อรถชุดแม็คโครระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับโจทก์ผู้เช่า
ซื้อยังไม่เปลี่ยนเป็นชื่อจำเลย จำเลยขาดส่งค่าเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ต่อมาโจทก์ได้
ยึดรถชุดแม็คโครจากจำเลยไป ถือว่าโจทก์เลิกสัญญาซื้อขายกับจำเลยแล้ว โจทก์จึง
ไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระราคาตามเช็คพิพาทแม้เช็คนั้นจำเลยจะได้ส่งจ่ายไว้ก่อน
สัญญาซื้อขายเลิกกัน โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะนำคดีมาฟ้องจำเลยได้

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2493 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 6 เดือน ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน เมื่อพิเคราะห์ตามพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ให้รอการลงโทษจำเลยไว้ 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ตามทางนำสืบของจำเลยได้ความว่าเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2533 โจทก์ได้มาติดต่อขายรถชุดแม็คโครให้จำเลยราคา 722,500 บาท กับจำเลยจะต้องชำระค่าเช่าซื้อให้ผู้ให้เช่าซื้ออีกงวดละ 112,500 บาท ต่อมาวันที่ 26 มกราคม 2533 โจทก์ได้ส่งมอบรถชุดแม็คโครให้จำเลย จำเลยได้ชำระเงินสดให้โจทก์ 50,000 บาท นอกจากนี้จำเลยยังได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารทหารไทยจำกัด สาขาขอนแก่น 3 ฉบับ ให้โจทก์อีกด้วย ปรากฏตามเอกสารหมายเลข.1 ถึง ล.3 เดือนมีนาคม 2533 จำเลยได้นำเงินสดไปแลกเช็คฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ส่วนเช็คฉบับที่ 3 ได้เปลี่ยนเช็คใหม่เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนมะลิวัลย์ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2533 จำนวนเงิน 300,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข.1 ซึ่งเป็นเช็คพิพาท สัญญาเช่าซื้อรถชุดแม็คโครระหว่างบริษัทอริยะอิควิปแมนท์ จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อ กับโจทก์ผู้เช่าซื้อยังไม่เปลี่ยนเป็นชื่อจำเลย จำเลยขาดส่งค่าเช่าซื้อให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อวันที่ 19 มิถุนายน 2533 โจทก์กับพวกได้ยึดรถชุดแม็คโครที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยไป วันที่ 20 มิถุนายน 2533 โจทก์ได้นำเช็คเอกสารหมายเลข.1 ไปเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์เพื่อให้เรียกเก็บเงินธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน เห็นว่า

อกจากจำเลยอ้างตนเองเบิกความเป็นพยานแล้ว โจทก์เองก็เบิกความตอบ
ทนายจำเลยถามค้านเจือสมพยานโจทก์ว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 จำเลยได้ซื้อ
รถชุดแม็คโครโดยชำระเงินสด 50,000บาท และส่งจ่ายเช็คเอกสารหมายเลข 1 ถึง
3 ให้โจทก์ แต่บ้ายเบี่ยงไปว่าเช็คดังกล่าวเป็นคำตอบแทนที่จำเลยนำรถชุด
แม็คโครของโจทก์ไปใช้ ตามคำเบิกความของโจทก์และจำเลยรับกันว่า โจทก์ได้ส่ง
มอบรถชุดแม็คโครให้จำเลย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2533 ซึ่งเป็นวันทำสัญญาซื้อขาย
ครั้งเดียวเท่านั้นแสดงว่าจำเลยรับรถชุดแม็คโครไปใช้ตามสัญญาซื้อขาย ไม่ใช่
เอารถไปใช้อย่างที่โจทก์นำสืบเมื่อโจทก์ยึดรถชุดแม็คโครคืนจากจำเลย ถือว่า โจทก์
เลิกสัญญาซื้อขายกับจำเลยแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระราคาตามเช็ค
เอกสารหมายเลข 1 แม้เช็คนั้นจำเลยจะได้ส่งจ่ายไว้ก่อนสัญญาซื้อขายเลิกกัน โจทก์
ไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะนำคดีมาฟ้องจำเลยได้ฎีกาข้ออื่นของจำเลยไม่จำต้องวินิจฉัย ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามายังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลย
ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ